


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020
TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº: **0005195-79.2015.8.26.0635 – Controle 2015/001370**
 Classe – Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos**
 Documento de: **Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Origem:
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **RUBENS APARECIDO LEITE RODRIGUES**
 Data da Audiência: **14/03/2017**

Aos 14/03/2017, às 15:00h, na sala de audiências da Primeira Vara Criminal da Capital, sob a presidência da MM(a). Juiz(a) de Direito Dr^a. Cristina Alves Biagi Fabri, comigo escrevente a seu cargo, afinal assinado, realizou-se a audiência nos autos do processo em epígrafe. Estava presente o Ministério Público, na pessoa do Dr(a). Alfredo Mainardi Neto; Presente(s) o(s) acusado(s) RUBENS APARECIDO LEITE RODRIGUES, neste ato representado pela Dra. Paula Hungria Aagaard, Defensoria Pública. Presente(s) a(s) testemunha(s) de acusação: Tiago Fernando Pinheiro e Bruno Ota Duarte.

Iniciados os trabalhos, foram inquirida(s) as duas testemunha(s) arrolada(s) em comum (Tiago e Bruno), sendo o(s) acusado(s) interrogado(s). Na fase do artigo 402 do CPP, nada foi requerido, encerrando-se, portanto, a instrução criminal e passando-se aos debates. **Dada a palavra ao Ministério Público:** MM. Juíza, **RUBENS APARECIDO LEITE RODRIGUES** foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06. E isto porque, no dia 17 de julho de 2015, por volta das 09 horas e 30 minutos, na Rua Doutor Floriano Paulo de Almeida, 130, Tremembé, nesta Capital, para entrega a consumo de terceiros, drogas consistentes em 140,8 g (cento e quarenta gramas e oito decigramas) de *Cannabis Sativa L* (Tetrahydrocannabinol), popularmente conhecida como “maconha”, divididas em 77 (setenta e sete) invólucros de plásticos, conforme boletim de ocorrência de fls. 08/10, auto de exibição e apreensão de fls. 11, fotografia de fls. 12 e laudo de constatação de fls. 15/17, isso sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Recebida a denúncia, sobreveio citação do acusado e resposta à acusação. Nesta audiência foram inquiridas duas


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL

Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

testemunhas arroladas pela acusação, acabando o réu interrogado. Eis o relatório, no essencial. **É INTEIRAMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL DEDUZIDA NA DENÚNCIA.** Consubstanciada a materialidade delitiva no laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 49/50) de cujo bojo salta aos olhos resultado positivo para maconha indisputáveis são tanto autoria como o desiderato de mercancia. Em outras palavras: o réu, objetivando por em prática a mercancia ilícita de entorpecentes, dirigiu-se até o local acima descrito, conhecido ponto de venda e uso de drogas. Ali RUBENS passou a comercializar drogas. Entretanto, policiais civis receberam notícia anônima acerca de tráfico de entorpecentes no supramencionado local, pelo que para lá se dirigiram. Assim, já no local, os policiais avistaram o acusado carregando uma sacola plástica, ocasião em que observaram quando um desconhecido manteve breve contato com RUBENS, que lhe entregou algo que estava no interior de mencionada sacola. Diante dessa atitude suspeita, os policiais optaram pela abordagem. Em revista pessoal, foram encontradas no interior da sacola plástica carregada pelo réu drogas, estas consistentes em *Cannabis Sativa L* (Tetrahydrocannabinol), popularmente conhecida como “maconha”, divididas em 77 (setenta e sete) invólucros de plásticos, além da quantia de R\$ 10,00 (dez reais), em moeda corrente. Indagado informalmente, RUBENS confessou o tráfico de entorpecentes no local, afirmando que tinha acabado de “abrir” o ponto. Diante tal situação, o réu foi detido em flagrante delito e encaminhado ao Distrito Policial. O policial civil Tiago reconheceu o réu em audiência e viu o réu entregar algo para uma pessoa. O réu foi abordado com uma sacola contendo as drogas nas mãos e dez reais em dinheiro. O policial civil Bruno corroborou a versão de seu parceiro. Reconhece o réu em audiência. Aduziu que de pronto o réu confessou o tráfico de drogas. E diriam alguns desavisados sobre a suspeitabilidade dessa prova, só pelo fato de as testemunhas pertencerem aos quadros policiais. Ledo engano, pois, o E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já deixou assentado que “a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita” (RTJ 68/64). E, em mesmo sentido, **“PROCESSUAL PENAL. PENAL. TESTEMUNHA POLICIAL. PROVA: EXAME. I. - O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha. Ademais,**


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL

Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento. II. - Não é admissível, no processo de habeas corpus, o exame aprofundado da prova. III. - H.C. indeferido". STF – Rel. Min. Marco Aurélio - J. em 04/08/1998 - 2ª. Turma - HC 76557 / RJ – Rio de Janeiro; ***“Como toda testemunha, o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale, não pela condição de depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo apenas por se tratar de policial”*** (RT 737/606). Diga-se, ainda, que não há nos autos indícios de que, por qualquer motivo, as testemunhas quisessem ou tivessem qualquer interesse em imputar falsamente ao réu a autoria do delito. O pensamento comum leva a crer que um indivíduo, em sã consciência, jamais acusaria outro da prática de delito tão grave, como é considerado o tráfico de entorpecentes, o qual inclusive é equiparado ao hediondo, sem possuir fortes motivações para acusá-lo. Sendo assim, todo o argumento que vise impugnar seus depoimentos deve ser elidido de plano, devendo ser interpretado como subterfúgio da defesa à absolvição por falta de provas. Interrogado em juízo o réu disse que estava com a droga, que pertencia a um menor. Traficava no dia, mas era a primeira vez. O *animus* da traficância decorreu, dentre outros indícios, da quantidade de entorpecentes apreendidos, de poder nocivo e vulnerante, da forma que estes se encontravam acondicionados, embalados individualmente, incitando a prática do tráfico, bem como da quantia em dinheiro apreendida, localizada em poder do réu, que se relaciona ao tráfico, aliado ao fato de confessar informalmente a atividade ilícita aos policiais. Assim, clara está a autoria e a materialidade no caso em tela, devendo o réu suportar a condenação. **Quanto à dosimetria das reprimendas.** O artigo 59 do Código Penal prega a individualização da pena em face da conduta praticada pelos agentes, levando em consideração sua vida pregressa, conduta social, personalidade e antecedentes. A existência de qualquer destes aspectos implica em modificações na pena de modo a adequá-la a cada autor específico, visando sua melhor aplicação. Levando tal critério em consideração: Para a fixação da pena-base, deve se levar em conta não só o alto grau de periculosidade da conduta perpetrada, haja vista a grande quantidade de drogas apreendidas, apesar de o réu ser


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL

Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

primário (fls. 62/63), o que demonstra sua personalidade deturpada e voltada ao crime, de forma a definir a pena inicial em patamar superior ao mínimo legal. Por fim, a aplicação do **regime inicial fechado** mostra-se de rigor. Primeiramente atesta-se que o crime até então debatido equipara-se a crime hediondo, havendo, no artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8072/90, expressa previsão legal para a aplicação do regime inicial fechado. Outrossim, considerando a natureza do delito praticado, não se mostra cabível a aplicação de regime mais brando, vez que este não ensejaria na reprimenda necessária, visando impedir a reinserção dos acusados no mundo do crime, buscando a melhor aplicabilidade da lei penal, coibindo a difusão de tal ação criminosa, tão presente nos dias atuais. Estão os réus envolvidos no crime de tráfico de entorpecentes, crime este que nos dias atuais traz transtornos aos cidadãos de bem que pagam seus tributos e mesmo assim não recebem a guarida necessária, expondo seus filhos bem como a si mesmos ao tráfico desenfreado que assola a sociedade. Desse modo correta a aplicação do regime fechado, para a melhor aplicação e eficácia da pena. Do mesmo modo entende: **STF: “A determinação do regime inicial de cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput e seu § 2º do art. 33 do Código Penal, mas, também, de suas próprias ressalvas conjugadas com o caput do art. 59, III (RHC 64.970). E deve ser feita nos termos do § º do art. 33, com observância dos critérios previstos no art. 59 (HC 70.289)”** (RT 719/551-2). **STF: “A determinação do regime inicial de cumprimento de pena não depende apenas das regras do caput e seu parágrafo 2º do Código Penal, mas, também, de suas de suas próprias ressalvas, conjugadas com o caput do art. 59 e inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo 3º do art. 33, com observância dos critérios previstos no art. 59. Havendo a sentença e o acórdão, que a confirmou, com observância desses critérios, fundamentado adequadamente a adoção do regime inicial fechado, não comportam modificação, nesse ponto, para efeito da concessão do benefício de regime aberto, sobretudo no âmbito estreito de um habeas corpus”** (JSTF 180/322). Nesta mesma linha: **ENTORPECENTE - Tráfico - Pena - Regime prisional inicial aberto - Inadmissibilidade - Benefício incompatível com a mobilidade criminosa - Cassação (TJSP) RT 644/267 ENTORPECENTE - Tráfico - Pena - Regime prisional inicial aberto - Inadmissibilidade - Periculosidade do agente presumida por lei - Ressalva da**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

1ª VARA CRIMINAL

Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

possibilidade de obtenção do benefício na forma progressiva (STF) RT 639/399 PENA - Tráfico de entorpecente - Regime prisional - Cumprimento inicial em regime aberto - Inadmissibilidade - Presunção de periculosidade (TJSP) RT 727/460.

Consequentemente, diante da necessidade da manutenção do réu no regime inicial fechado, não há como se admitir a substituição da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos. Ademais, o artigo 44 da Lei nº 11.343/06 veda expressamente a conversão da pena do crime de tráfico de entorpecentes, dentre outros, em penas restritivas de direitos. Vale, no caso, trazer à colação o entendimento do STJ: **HABEAS CORPUS.**

CRIME DO ART. 33, CAPUT E § 4.º, DA LEI N.º 11.343/06. REGIME INICIAL FECHADO. OBRIGATORIEDADE. SURSIS. BENEFÍCIO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS.

IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. O regime

prisional inicial fechado é obrigatório aos condenados pelo crime de tráfico de drogas cometido após a publicação da Lei n.º 11.464/07, que deu nova redação ao § 1º, do art.

2º, da Lei 8.072/90. 2. O art. 44 da Lei n.º 11.343/06 veda, expressamente, o sursis e a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos aos condenados

pelos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1.º, e 34 a 37, da nova Lei de Drogas. 3.

Habeas corpus denegado.(HC 144915/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2010, DJe 28/06/2010). Ante o exposto, requer o Ministério

Público a integral procedência da pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e, pois, a condenação de **RUBENS APARECIDO LEITE RODRIGUES** como incurso no art.

33, “caput”, da Lei 11.343/06. **Dada a palavra à Defesa:** MM. Juíza, a ação penal deve ser julgada improcedente. Em juízo explicou que o traficante lhe pediu que segurasse uma

sacola para que pudesse tomar banho. Aceitou permanecer no local com a sacola em troca de uma quantidade de maconha para seu uso e acabou sendo detido. Em que pese a

admissão do delito, tem-se que a acusação não restou comprovada. De fato, a prova acusatória se restringe aos depoimentos prestados por dois policiais civis. Tiago Fernando

Pinheiro afirmou que estava em operação e recebeu um disk denúncia. Por volta das 9hs da manhã avistou o réu na posse de uma sacola. Percebeu que uma pessoa pegou algo com

o réu e saiu. O acusado foi abordado na posse da sacola contendo drogas e confessou


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL

Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

participação no crime de tráfico. Explicou que a denúncia anônima não indicava o nome do acusado, bem como que não chegou a abordar a pessoa que teria se aproximado do réu. Bruno Ota Duarte, policial civil, afirmou que foi ao local conhecido como ponto de tráfico e parou a viatura descaracterizada. O réu estaria na posse de uma sacola e teria entregue algo a outra pessoa. O acusado foi detido na posse de uma sacola contendo entorpecentes. Em que pesem os depoimentos prestados – frágeis, diga-se -, é certo que nenhuma testemunha estranha aos quadros policiais foi inquirida em juízo a fim de confirmar os fatos. Pretende a Defesa alegar que os policiais, pela própria natureza das atividades que exercem, têm o maior interesse na legitimação de sua conduta profissional, não podendo ser descartada a hipótese de que sua parcialidade em Juízo possa prejudicar o acusado. De um lado, é certo que não é possível concluir-se pela sua suspeição pela simples condição funcional; de outro, se não é suspeito, tem eles todo o interesse em demonstrar a legitimidade dos atos praticados, do acerto da investigação realizada, não podendo prevalecer sem o cotejo com outros elementos de prova. Nenhuma outra testemunha foi inquirida em juízo, restando frágil o conjunto probatório. Diante do exposto, outra solução não espera a Defesa que não a prolação de um édito absolutório, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Caso, contudo, Vossa Excelência não entenda pela absolvição, o que se admite apenas por hipótese, requer-se, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal; a redução máxima da pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06. A lei prevê, tão-somente, requisitos específicos para que o condenado faça jus à causa de diminuição de pena, quais sejam, ser primário, não se dedicar a atividade criminosa e não integrar organização criminosa. Preenchendo todos os requisitos legais, a aplicação da referida causa de diminuição passa a ser direito subjetivo do réu. Cumpre salientar, por fim, que a participação em organização criminosa deve ser devidamente comprovada nos autos e não pode ser presumida, uma vez que a presunção tiraria de todo acusado primário e com bons antecedentes a possibilidade de ser contemplado com o redutor previsto no art. 33, § 4º da lei 11.343/06. Desta feita, o redutor não poderá deixar de ser aplicado em seu patamar máximo. Requer-se, por fim, em atendimento ao princípio da individualização da pena, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, ou o sursis da pena, bem como a fixação de regime aberto para início


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL

Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

de cumprimento da pena. Nesse sentido, vale destacar a Resolução n. 05 de 2012 do Senado Federal que suspende a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, possibilitando, portanto, a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos no crime de tráfico de drogas: "O Senado Federal resolve: Art. 1º É suspensa a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006 <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-o06/2006/Lei/L11343.htm#art33§4>, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS"; requer-se seja considerado o tempo de prisão cautelar para se determinar o regime prisional (artigo 387 CPP); por fim que lhe seja autorizado que aguarde em liberdade o trânsito em julgado. **A seguir foi proferida a seguinte sentença:** Vistos, **RUBENS APARECIDO LEITE RODRIGUES**, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06, porque no dia 17 de julho de 2015, por volta das 09 horas e 30 minutos, na Rua Doutor Floriano Paulo de Almeida, 130, Tremembé, nesta Capital, trazia consigo drogas, quais sejam, 140,8 g de "Cannabis Sativa L", popularmente conhecida como "maconha", divididas em 77 invólucros de plásticos, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, tudo para fins de mercancia e entrega a terceiros, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Notificado nos termos do artigo 55, "caput" da Lei nº 11.343/06 (fls. 74/75), o acusado apresentou defesa prévia por escrito (fls. 77). A denúncia foi recebida em 05 de dezembro de 2016 (fls. 81). Durante a instrução probatória, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, sendo o réu interrogado. Os debates foram realizados. Relatei. **DECIDO.** A ação penal é procedente. A materialidade do delito está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito (fls. 02/06), no boletim de ocorrência (fls. 08/10), no auto de exibição e apreensão (fls. 11), no laudo de constatação (fls. 16/17), bem como no exame químico-toxicológico (fls. 49/50). A autoria restou incontroversa. O réu, no interrogatório, admitiu a acusação, dizendo ser a primeira vez que estava no exercício do tráfico. Afirmou ter sido abordado pelos policiais, logo após a efetivação de uma venda do entorpecente. A confissão judicial veio corroborada pelo depoimento do policial Tiago, que contou estar


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL

Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

em diligência pelo local dos fatos, visualizando o acusado com uma sacola nas mãos, realizando a mercancia. Afirmou ter procedido a abordagem, encontrando as drogas no interior da sacola. Disse ainda, ter apreendido R\$ 10,00 com o réu, que confessou o crime. No mesmo sentido o depoimento do policial Bruno. Cumpre dizer que o depoimento de policiais tem valor jurídico idêntico ao de outras testemunhas estranhas aos quadros da polícia, sendo totalmente descabido e inconseqüente o preconceito acerca dos seus depoimentos, sob o pretexto de que viriam a juízo, com intuito inicialmente mentiroso, a fim de legitimar suas condutas pretéritas, que teriam ensejado a prisão do réu. Na verdade, inexistente qualquer impedimento ou suspeição nos depoimentos judiciais que sejam prestados por policiais, mesmo porque seria um contra-senso que o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, quando chamados à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não lhes emprestasse a credibilidade necessária. Como se vê, a prova produzida durante a instrução do feito comprova os fatos descritos na denúncia, não havendo explicação outra, a não ser àquela contida na denúncia, para o encontro de várias porções de drogas em poder do acusado. Corroborando a conclusão supra, temos o local da abordagem, conhecido como ponto de tráfico de drogas; a confissão informal aos policiais, que não pode ser desprezada; bem como a apreensão do dinheiro, fruto da mercancia. Desta feita, de rigor a condenação. Passo a dosimetria da pena. Seguindo as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, observo que o réu é primário, pelo que fixo a pena base do delito no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor legal mínimo, ante a condição econômica do réu. Reconheço as atenuantes da confissão judicial e menoridade relativa do agente, deixando de reduzir a pena por ter sido ela fixada no mínimo legal. Cabível a aplicação do disposto no artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, pelo que diminuo a pena em 1/4, considerando a quantidade de entorpecentes apreendidos, perfazendo 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa, no valor mínimo legal. Não havendo fatores modificativos, torno definitiva a pena acima imposta. Ante o exposto, e tudo o mais que dos autos consta, **JULGO PROCEDENTE** a acusação para **CONDENAR RUBENS APARECIDO LEITE RODRIGUES**, com

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO****COMARCA DE SÃO PAULO****FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA****1ª VARA CRIMINAL****Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020**

qualificação nos autos, a cumprir a pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa, no valor mínimo legal, como incurso no artigo 33, “caput” da Lei nº 11.343/06. Quanto ao regime prisional, deverá o réu iniciar o cumprimento da pena em regime fechado. O réu não faz jus a qualquer benefício legal (inclusive substituição da pena privativa de liberdade aplicada por restritiva de direitos ou sursis) por medida de garantia da ordem pública, pois praticou crime gravíssimo, que vem intranquilizando a sociedade, gerando clamor público. Estando o réu solto, concedo o apelo em liberdade. Transitada esta em julgado, tenha o réu o seu nome lançado no rol dos culpados, expedindo-se mandado de prisão. Decreto a perda do dinheiro apreendido em favor do FUNAD. Dou a presente por publicada e as partes por intimadas. Registre-se e cumpra-se. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente por mim, ____ esc., Heloise Mignon Branco Rodrigues, que digitei e subscrevi.

MM(a). Juiz(a):

Ministério Público:

Dr(s). Defensor(es):

Acusado(s):